3. أهمية ترتيب مقاصد الشريعة:

إذا نظرنا في المقاصد وجدناها مرتبة حسب أهميتها، فالضروريات أولى من الحاجيات، والحاجيات أولى من التحسينيات، وحتى الضرويات (الكليات الخمس) وجدناها متفاوتة فيما بينها وترجع أهمية هذا الترتيب للترجيح عند تعارض بعضها مع بعض.

☜ **مثال:** ـ جواز كشف العورة للطبيب لأجل العلاج دليل على تقديم الضروري (حفظ النفس) على التحسيني (ستر العورة).

ـ إباحة شرب الخمر للمضطر في الصحراء بسبب الظمأ الشديد فنقدم حفظ النفس (ضروري) على حفظ العقل (ضروري)

06. منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة.

1. أولا: مفهوم الانحراف والجريمة:

۞ **مفهوم الانحراف في الإسلام:** هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير المجتمع.

۞ **مفهوم الجريمة في الإسلام:** محظورات شرعية زجر الله عنها بحدٍ أو قصاص أو تعزير

2. ثانيا: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة:

- **الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة:**

❖ **ـ تقوية الإيمان والوازع الديني:**

الإيمان هو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبهذا المفهوم فهو:

- قوة عاصمة ووازع للنفس من الوقوع في الجريمة.
- يُربّي العبد على دوام مراقبة الله تعالى.
- المؤمن قوي الصلة بالله فلا يقع في المعصية إلاّ إذا ضعفت الصلة.
- الإيمان ليس مجرد اعتقاد بل سلوك يتجسد في حب الخالق.

❖ **الحث على العبادات ومكارم الأخلاق:**

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مصحوبة بالمحبة والخضوع.

۞ **من آثارها:**

- ثمرة العبادة هي الاستقامة وهذا يخالف الجريمة.
- العبادة تربية وتزكية للنفس قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]
- مبدأ العبادة فعل الأوامر واجتناب النواهي؛ والجريمة مما نهى عنه الله تعالى.
- كلما كان الإنسان أعبد كان أبعد عن الجريمة.

- **الجانب العلاجي (العقابي) للحد من الانحراف والجريمة:**

❖ 1- مفهوم العقوبة في الإسلام:

جزاء في الدنيا يقرره الشارع في حق من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وتختلف طبيعة الجزاء باختلاف الجريمة المرتكبة.

❖ 2- أنواع العقوبات:

أ- الحدود:

۞ **تعريفها: لغة:** المنع **إصطلاحا:** عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى.

- **أنواعها:**

الجرائم	التعريف	العقوبة	المقصد الشرعي من الحد
السّرقة	أخذ المال خفية من مكان حِرزه.	قطع اليد اليمنى ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ المائدة:38	ضروري؛ حفظ المال (العدم)
الزّنا	الوطء المحرم بين الرجل والمرأة من غير نكاح.	-غير متزوج (غير محصَن): 100 جلدة وتغريب عام ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾ النور:2 -المتزوج (المحصن): الرجم حتى الموت بالحجارة (قصة رجم رسول الله ﷺ لماعز) .	ضروري؛ حفظ العرض والنسل
القذف	هو اتهام العفيف الشريف بالزّنا أو نفي نسب الولد إلى أبيه.	**الجلد:** 80 جلدة + رد اعتبار شهادته + وصفه بالفسق ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ النور:2•	ضروري؛ حفظ العرض (النسل)
الحرابة	خروج فرد أو جماعة إلى الطريق العام قصد تشهير السلاح وإخافة سالكيه.	تختلف العقوبة حسب الجريمة؛ القتل أوالصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ المائدة:3	ضروري؛ حفظ النفس والعرض والمال (العدم)

شرب الخمر	اسم لكل مسكر خَامَرَ العقل أي أتلفه.	الجلد: 80 جلدة.	ضروري؛ حفظ العقل (العدم)
الردّة	هي الخروج عن الإسلام طوعا بقول أو فعل.	يُستتاب إن لم يتب يُقتل، قال ﷺ (مَن بدّل دِينَه فاقتلوه).	ضروري؛ حفظ الدين

ب- القصاص:

- تعريفه:

۞ **لغة:** تتبع الأثر ومعناه المماثلة والمساواة

۞ **إصطلاحا:** أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ويكون في القتل والجرح العمد.

- أنواعه:

- **الإعتداء على النفس (القتل):** هو إزهاق للروح (القتل العمد أو الخطأ).
- **الإعتداء على ما دون النفس:** تكون بالجرح أو الضرب أو القطع العمد أو الخطأ، مع بقاء الانسان على قيد الحياة.

❖ الدية:

۞ **مفهومها:** هي المال الواجب بالجناية على النفس أوما في حكمها.

وتكون عقوبة أصلية في الخطأ وبديلة عند التنازل عن القصاص، قال تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ ﴾ [النساء: 92].

۞ **مقدارها:** 1000 دينار ذهبي أو 12000 درهم فضي أو 100 من الإبل عن جابر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله ﷺ في الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو داوود.

۞ المقصد الشرعي من تشريع القصاص هو حفظ النفس.

جـ- التعزير:

تعريفه:

۞ **لغة:** التأديب.

۞ **اصطلاحا:** عقوبة غير مقدرة شرعا يقدّرها القاضي حسب المصلحة.

أمثلة عن جرائم التعزير:

- الإفطار في شهر رمضان جهرا عمدا
- الربا
- شهادة الزور
- الغش في البيع
- التزوير
- سرقة شيء لم يبلغ نصاب السرقة.

❖ 3- خصائص العقوبات في الإسلام:

1- شرعية العقوبة:

الإسلام هو الذي جرّم الأفعال (المحظورات الشرعية) وحدّد عقوبتها فهي معيّنة بوصفها جرائم ومقدّرة بوصفها عقوبات وهذا ما يسمى بمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص)، فمثلا في جريمة الزنا وعقوبتها قال الله عزّ وجلّ: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ [النور: 2] وغيرها من الجرائم.

2- المساواة في العقوبة:

يقصد بها أن النصوص التي تقرر العقوبات تسري على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم. فالإسلام اعتبر الناس سواسية لا فرق بين شريف ووضيع وقوي وضعيف، قال رسول الله ﷺ :(إنّما أهلك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشّريف تركوه وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحد).

3- العدالة في العقوبة:

فالعقوبة لا تُصيب إلّا من ارتكب الجريمة قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ [الإسراء: 15]

ويجب التثبّتُ من الجريمة قبل إيقاع العقوبة وهذا منتهى العدل لأن الجزاء من جنس العمل.

4- الرحمة في العقوبة: وذلك بـ:

- مراعاة الفروق الفردية في إيقاع العقوبة على المريض والضعيف والحامل...
- درء الحدود بالشبهات.
- التشديد في شروط تنفيذ العقوبة.
- تشريع الدية.

ملاحظة: الحاكم هو من يتولى تنفيذ العقوبة ولا يحق لأحد غيره، تفاديا للفوضى وتسلسل الانتقام.

❖ 4- مقاصد تشريع العقوبات في الإسلام:

- حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع.
- تطييب خاطر المجني عليه ووليّه.
- التطهير من الذنوب.
- التأديب والردع.
- القضاء على الثأر.
- التمكين للأمة والاستمرارية في خلافة الأرض.